

0112974-34.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SILVA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

MATHEUS SILVA COSTA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 18 de dezembro de 2017, por volta das 13h, na Rua Juvenal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0112974-34.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0112974-34.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SILVA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

MATHEUS SILVA COSTA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 18 de dezembro de 2017, por volta das 13h, na Rua Juvenal de Jerusalém, 1, Grajaú, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 14 invólucros plásticos contendo 35g de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha e 10 eppendorfs contendo 13,9g de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu não foi localizado para notificação pessoal e citado por edital, não se manifestou, nem constituiu defensor, razão pela qual o processo foi suspenso nos termos do artigo 366, do Código de processo Penal (fls. 138).

Posteriormente o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 195).

A suspensão do processo foi revogada (fls. 196).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 2, pelo laudo de exame toxicológico de fls.163/165 e pela prova oral colhida nos autos.

Em seu interrogatório, o réu afirmou, em suma, que estava com os entorpecentes mencionados na denúncia para uso próprio e que foi abordado perto do ponto de venda de drogas. O interrogando é dependente químico e já foi internado para tratamento

O policial José Roberto depôs que estava em diligências pelo local e avistou o réu em atitudes suspeitas. Foram abordá-lo e ele jogou uma pochete que continha uma pequena quantidade de drogas. O réu negou a prática do tráfico.

A testemunha João Carlos, policial aposentado, não foi localizado para ser ouvido em juízo.

Portanto, diante da prova colhida, é inegável que o réu estava com drogas. Todavia, em relação ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a prova não é suficiente para comprovar o envolvimento do réu em citada infração penal, nos termos expostos na manifestação ministerial.

Por outro lado, a quantidade de entorpecentes apreendida com o réu não é incompatível com o uso próprio. Havendo dúvida sobre o tráfico, convém que se adote

a solução mais benéfica ao réu, operando-se a desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, medida que encontra respaldo no conjunto probatório reunido nos autos, já que restou induvidosa a posse do entorpecente pelo réu.

Passo a dosar a pena.

O réu é primário (fls. 199/200), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 1 mês de prestação de serviços à comunidade.

Embora presente a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal e a atenuante da confissão, não há reflexos na pena, posto que já fixada no patamar mínimo legal.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação penal, DESCLASSIFICANDO a imputação inicial de tráfico de entorpecentes para CONDENAR MATHEUS SILVA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de um mês de prestação de serviços à comunidade.

O réu poderá apelar em liberdade.

Declaro o perdimento em favor da União dos bens apreendidos, pois não se comprovou a sua origem lícita.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA